

0014173-07.2021.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Cláudio Kenji Adati

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... de Taboão da Serra - condenação por tráfico de drogas). Assim, fixo a pena-base em 2 meses de prestação de serviços à comunidade.

Na segunda fase, diminuo a reprimenda em face da atenuante da confissão espontânea, totalizando 1 mês e 20 dias de prestação de serviços comunitários, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos - Juizado Especial Criminal

Rua José Maurício, nº103, Centro

CEP: 07011-060 - Guarulhos - SP

Telefone: (11) 3443-3802 - E-mail: guarulhosjecrim@tjsp.jus.br

0014173-07.2021.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0014173-07.2021.8.26.0224

Autor:

Allan Murilo Macedo

Vistos etc.

Dispensado o relatório.

A ação penal é procedente.

O réu, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva; disse que é usuário de drogas; confirmou que, na data dos fatos, estava com os dez cigarros de maconha no aeroporto, conforme narrado na denúncia.

A testemunha Edimilson Benedito Maia, policial federal, ouvido em juízo, disse ser muito comum no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos esse tipo de ocorrência de posse de droga; na data dos fatos, foi localizada a droga embrulhada em papel celofane envolto no calcanhar do réu, detectada ao passar pelo detector de metais; o réu alegou que ia para o nordeste e lá é mais perigoso para comprar, razão pela qual resolveu levar a droga para uso daqui.

O relato do policial ouvido em juízo merece total credibilidade, haja vista inexistir nos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar a força de convicção de seu testemunho. A versão restou verossímil e harmônica com toda a prova produzida em sede policial e com suas declarações no termo circunstanciado no sentido de que lograram apreender a substância entorpecente em posse do réu.

Ademais, o próprio réu confessou em juízo a prática delitiva, razão pela qual, em cotejo com os demais elementos, tenho que a autoria restou devidamente comprovada.

A materialidade, igualmente, está comprovada pelo laudo de definitivo de fls. 72-75, cujo resultado foi a detecção de material identificado como TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecido como "maconha", constante da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça repisou que é típica a conduta de portar pequena quantidade de droga para consumo pessoal, especialmente em razão da política criminal que foi adotada pela Lei 11.343/06. Destacou o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do AgRg no RHC 147.158/SP, que

(...) ainda que se trate da posse, para consumo pessoal, de reduzida quantidade de maconha, é importante destacar que os efeitos dessa substância entorpecente (como de qualquer outra droga) sobre o organismo humano dependem não só da dose e do modo de administração utilizados, como também da experiência prévia do usuário com a substância. Em doses moderadas, estudos demonstram que as reações observadas envolvem relaxamento, modificações do humor, chegando à euforia, além de intensificação das percepções oriundas de experiências auditivas, visuais, gustativas, sexuais. Por outro lado, a utilização de doses mais elevadas desencadeia reações agudas mais extremas, que incluem ansiedade, pânico e sintomas psicóticos.

É cediço que os Tribunais Superiores jamais descriminalizaram, tampouco despenalizaram, a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06. Conquanto o delito não seja penalizado com penas restritivas de liberdade, tal fato, por si, não desconfigura sua natureza de crime. Nem mesmo é admitida, em absoluto, a aplicação do princípio da insignificância em razão da pequena quantidade de substância apreendida, conforme se depreende do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie.

2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida.

Precedentes 3. Agravo regimental não provido. (grifei)

(AgRg no RHC 147.158/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

Nessa ordem de ideias e diante do exposto, de rigor, pois, a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, que ostenta maus antecedentes (autos 0006967-97.2011.8.26.0609 – Vara Criminal de Taboão da Serra – condenação por tráfico de drogas). Assim, fixo a pena-base em 2 meses de prestação de serviços à comunidade.

Na segunda fase, diminuo a reprimenda em face da atenuante da confissão espontânea, totalizando 1 mês e 20 dias de prestação de serviços comunitários, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, a ser fixado oportunamente, que torno definitiva à mingua de outras modificadoras.

ANTE O EXPOSTO E O MAIS QUE DOS AUTOS CONSTA, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL PARA CONDENAR ALLAN MURILO MACEDO, JÁ QUALIFICADO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/06, À PENA DE 1 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, POR NO MÍNIMO 8 (OITO) HORAS SEMANAIS, EM ENTIDADE QUE SE OCUPE, PREFERENCIALMENTE, DA PREVENÇÃO DO CONSUMO OU DA RECUPERAÇÃO

DE USUÁRIOS E DEPENDENTES DE DROGAS, A SER FIXADO OPORTUNAMENTE.

Concedo ao condenado os benefícios da gratuidade judiciária.
P.R.I.C.

Ciência ao MP.

de Guarulhos, 14 de junho de 2022

CLÁVIO KENJI ADATI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA

CERTIDÃO – PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé haver publicado a r.sentença retro em Cartório, nesta data.
Nada Mais. Guarulhos, 14/06/2022. Eu, LTRCsubsc.